



Nr. 341 Kabinettsitzung vom 14. August 1922, 17 Uhr

R 43 I/1378 , Bl. 212 f.

Anwesend: Wirth, Schmidt; StS Hemmer, von Simson, Hirsch, Brugger, Stieler, Geib, Heinrici, Walther, Bredow, Zapf; MinDir. Müller, von Brandt, Brecht, Meyer-Gerhard; MinR Weber, von Bornstedt, Ritter, Reichardt, Walther; RegR Kielmeyer; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Maßnahmen aus Anlaß des Marksturzes.
2. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung.
3. Aufzeichnung über die Sicherstellung von Wertpapieren nach Art. 260 des Versailler Vertrages. [...]
4. Mitwirkung des Reichsrats bei Gesetzentwürfen aus der Mitte des Reichstags.
5. Einsichtnahme in die Personalakten. [abgesetzt]
6. Ernennung des Regierungsoberinspektors Stein zum Ministerialamtmann. [...]
7. Schlafwagenbenutzung der Mitglieder des Reichstags. [...]

1. Maßnahmen aus Anlaß des Marksturzes.

Reichswirtschaftsminister Schmidt berichtet eingehend über die geplanten Maßnahmen ¹. Staatssekretär Zapf schlägt vor, diese Maßnahmen erst dann zu treffen, wenn ein Einvernehmen mit den Interessenten zustande gekommen sei. Vorher müsse auch der Reichsrat und der Reichstagsausschuß gehört werden. Er stelle den Antrag, daß insbesondere vor Erhöhung des Tabakzolls die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gehört würden und ebenso bei dem Kaffeezoll.

¹ In seinem Schreiben vom 8.8.1922 an den StSRkei hatte der RWiM gebeten, über Maßnahmen aus Anlaß des Marksturzes, auch nach Vortrag des RFMin., im Kabinett zu beraten: „Ich beabsichtige, als solche Maßnahmen vorzutragen: Erhöhung gewisser Zollsätze zwecks Verringerung des Devisenbedarfs in der Einfuhr (Vorlage hierüber folgt als Anlage mit der Bitte um Verteilung an die Ressorts); – Maßnahmen zur Einschränkung der Spekulation in Devisen (Anlage hierüber folgt nach stattgehabter Chefbesprechung im Laufe dieser Woche); – Erhöhung der Ausfuhrabgaben (wird nur mündlich vorgetragen werden); – Erörterung der Schaffung einer inländischen Goldanleihe oder Goldschatzanweisung.“ (Schreiben und erstgenannte Anlage in R 43 I/2433 , Bl. 347-349). Die Angelegenheit wird gemäß einer Abschlußverfügung Hemmers vom 30.9.22 als überholt nicht weiterverfolgt.

Staatssekretär von *Simson* spricht sich aus außenpolitischen Gründen gegen eine Erhöhung des Kaffeezolles aus. Vielleicht könne man für alle Gegenstände Zollerhebungen vornehmen und dann für gewisse Sachen, besonders auf den Kaffee, Ausnahmen festsetzen.

Staatssekretär Dr. *Hirsch* wendet sich in längeren Ausführungen gegen die Vorschläge der Staatssekretäre Zapf und von *Simson*. Der Reichstag tuge zur Zeit nicht, und wenn man bis zum Oktober mit den Erhöhungen warten wolle, sei es zu spät. Insbesondere halte er eine Erhöhung des Tabakzolls für unbedingt geboten. Die Interessenten zu hören, könne man sich sparen, da diese zweifellos gegen jede Erhöhung des Zolls stimmen würden.

Der *Reichskanzler* regt an, evtl. Sachverständige zu hören darüber, ob durch die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Zollerhöhung, die deutsche Valuta gehoben werden könne.

Nach längerer Debatte wurde beschlossen, die Abstimmung bis zum Bekanntwerden der Londoner Beschlüsse zurückzustellen.

Zu den weiteren vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich zur Einschränkung der Spekulation in Devisen sowie zur Erhöhung der Ausfuhrabgaben, wurde beschlossen, auch hier erst endgültig Stellung zu nehmen nach Bekanntwerden des Londoner Resultats.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Gewerbeordnung.

Der Herr Reichswirtschaftsminister Schmidt betont, daß das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft Absetzung dieses Punktes von der Tagesordnung beantragt habe. Er bitte jedoch, die Sache heute zur Abstimmung zu bringen.

Staatssekretär Dr. *Heinrici* führt aus, daß das Reichswirtschaftsministerium eine Behandlung des Entwurfs, betreffend die Reichslandwirtschaftskammer, der genau dieselben Zwecke verfolge wie der hier vorliegende Entwurf, durch Widerspruch unmöglich mache. Er müsse bitten, beide Entwürfe gleichzeitig zur Abstimmung zu bringen.

Der Antrag wird abgelehnt. Das Kabinett stimmt dem vom Reichswirtschaftsministerium vorgelegten Entwurf zu².

3. Aufzeichnung über die Sicherstellung von Wertpapieren nach Art. 260 des Versailler Vertrages³. [...]

4. Mitwirkung des Reichsrats bei Gesetzentwürfen aus der Mitte des Reichstags⁴.

Das Kabinett stimmt dem Antwortentwurf zu.

² Der Entwurf (R 43 I/2012, Bl. 4) gelangt am 7.12.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5346, Bd. 375), wird in drei Lesungen am 13.12.22 verabschiedet (RT-Bd. 357, S. 9294) und am 16.12.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 927).

³ Die Aufzeichnung hatte das AA unter Betonung der Eilbedürftigkeit am 11.8.22 der Rkei übersandt mit der Bitte, einen Kabinettsbeschluß herbeizuführen. Das Kabinett beschloß, die Aufzeichnung nochmals in einer Ressortbesprechung zu beraten. Nach einem Vermerk Hemmers vom September kommt die Angelegenheit nicht ins Kabinett, weil das AA sie für vorläufig erledigt betrachtet (R 43 I/30, Bl. 102-105).

⁴ Am 20.2.22 hatte sich das badische Staatsministerium mit einem Schreiben an den RK beschwert, daß das RFMin. bei der Einbringung der Novelle zum Einkommenssteuergesetz vom 20. Dezember 1921 den Weg gewählt habe, bei dem Zustandekommen eines entsprechenden Initiativantrages der Abgeordneten Marx-Emminger und Gen. mitzuwirken und diesen amtliches Material zur Verfügung zu stellen. Dieses Material habe das RFMin. dem RR jedoch nicht zur Kenntnis gegeben, so daß dieser von der in Artikel 33 Absatz 2 der RV vorgesehenen Möglichkeit zur Stellungnahme der Ländervertreter im RT-Ausschuß nicht Gebrauch machen konnte (R 43 I/2327, Bl. 89). In der von der Rkei daraufhin erbetenen Stellungnahme vertrat das RIMin. am 20.3.22 den Standpunkt, daß eine gesetzliche Verpflichtung der RReg., Gesetzesvorlagen, die aus der Mitte des RT stammten (Art. 68 Abs. 1 der RV), dem RR zur Kenntnis zu bringen, nicht bestehe. Artikel 33 Abs. 2 Satz 2 der RV gestehe jedoch den Ländern die Möglichkeit zu, Bevollmächtigte zu den Beratungen des RT zu entsenden, die den Standpunkt ihrer Regierungen darlegen

Staatssekretär Dr. *Heinrici* regt eine kleine Abänderung der ersten Sätze an, womit sich das Kabinett einverstanden erklärt.

5. Einsichtnahme in die Personalakten. [abgesetzt]

6. Ernennung des Regierungsoberinspektors Stein zum Ministerialamtmann. [...]

7. Schlafwagenbenutzung der Mitglieder des Reichstags. [...]

könnten. Es empfehle sich daher, daß die RReg. den RR über die Einbringung von Gesetzesvorlagen aus der Mitte des RT unter-richte und die für die Vorlagen zuständigen Ausschüsse des RR nach Art. 67 der RV zuziehe, wenn die zur Verfügung stehende Zeit dies gestatte (R 43 I/1033 , Bl. 39). In diesem Sinne erging am 20.4.22 eine Antwort an das Badische Staatsministerium durch das RIMin. und RFMin., in der auch die Vorgänge, die zur Beschwerde geführt hatten, noch einmal gründlich dargestellt werden (R 43 I/2327 , Bl. 96 f.). Das Württembergische Staatsministerium hatte sich am 27.4.22 der badischen Beschwerde angeschlossen und am 29.5.1922 die Baden zuteilgewordene Antwort in einem ausführlichen Schreiben für unzureichend erklärt. Die Antwort des RK vom 16.8.22 sichert eine Beteiligung des RR in ähnlich gelagerten Fällen zu, wenn dies zeitlich möglich sei (R 43 I/2327 , Bl. 98, 100, 115 f.).

Zitierhinweis

Nr. 341 Kabinettsitzung vom 14. August 1922, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 1014–1016 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D341>